PUTUSAN

Nomor 1199/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Robi;
Tempat lahir	: Tanjung Mulia;
Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun / 06 Januari 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa Muhammad Robi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROBI telah terbukti secara sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebera 4,3 (empat koma tiga) gram netto” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ROBI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto, dirampas untuk dimausnahkan..

4. Mebebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROBI pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan III Batang Kilat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA, saksi TOGA M.PARHUSIP dan saksi BRIGADIR RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH.MH (ke tiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapat informasi dari Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkotika jenis Sabu di seputaran Lingkungan III Batang Kilat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Kemudian para saksi menemui Informan di seputaran Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan, setelah menerima Informasi dari Informan kemudian para saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan setelah penyelidikan dirasa cukup, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi melakukan penindakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung). Kemudian pada pukul 15.00 wib para saksi pergi ke Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan untuk melakukan penindakan. Kemudian pada pukul 15.45 wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA menemui dua orang yang berada dipinggir jalan di Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan berkata kepada salah seorang penjual narkotika jenis sabu tersebut, “belanja bang” kemudian orang tersebut berkata “berapa bang?” kemudian saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA jawab “dua gram bang” kemudian orang tersebut berkata “sebentar ya bang” dan orang tersebut berbicara dengan seorang temannya dan tak lama kemudian orang tersebut berkata kepada saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA “tunggu ya bang, biar diambilkan pesanan abang”, kemudian orang tersebut pergi meninggalkan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA, dan sekira pukul 16.00 wib orang tersebut kembali lagi dengan menunjukan narkotika jenis sabu yang telah saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA pesan sebelumnya. Kemudian saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA menghubungi (misscall) saksi TOGA M.PARHUSIP dan saksi BRIGADIR RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH., MH yang telah bersiaga disekitar tempat transaksi tersebut, kemudiam datang saksi TOGA M.PARHUSIP dan saksi BRIGADIR RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH., MH langsung para saksi bersama-sama melakukan penangkapan terhadap orang yang menjual narkotika jenis sabu tersebut, kemudian para saksi menginterogasi orang yang ditangkap tersebut dan mengaku bernama MUHAMMAD ROBI (terdakwa) dan terdakwa mengaku mendapatkan dan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal atas suruhan temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama FIKRAM (dalam lidik) dengan harga Rp.520.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan akan dijual terdakwa kembali ke pembeli dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) .

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti dari tangan orang terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNomor Lab. : 2805/NNF/2023, tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,3 (empat koma tiga) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4 (empat) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;
- Bahwa adapun terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROBI pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan III Batang Kilat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman jenis shabu-shabu seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA, saksi TOGA M.PARHUSIP dan saksi BRIGADIR RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH.MH (ke tiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapat informasi dari Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkotika jenis Sabu di seputaran Lingkungan III Batang Kilat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Kemudian para saksi menemui Informan di seputaran Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan, setelah menerima Informasi dari Informan kemudian para saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan setelah penyelidikan dirasa cukup, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi melakukan penindakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung). Kemudian pada pukul 15.00 wib para saksi pergi ke Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan untuk melakukan penindakan. Kemudian pada pukul 15.45 wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA menemui dua orang yang berada dipinggir jalan di Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan berkata kepada salah seorang penjual narkotika jenis sabu tersebut, "belanja bang" kemudian orang tersebut berkata "berapa bang?" kemudian saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA jawab "dua gram bang" kemudian orang tersebut berkata "sebentar ya bang" dan orang tersebut berbicara dengan seorang temannya dan tak lama kemudian orang tersebut berkata kepada saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA "tunggu ya bang, biar diambilkan pesanan abang", kemudian orang tersebut pergi meninggalkan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA, dan sekira pukul 16.00 wib orang tersebut kembali lagi dengan menunjukan narkotika jenis sabu yang telah saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA pesan sebelumnya. Kemudian saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA menghubungi (misscall) saksi TOGA M.PARHUSIP dan saksi BRIGADIR RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH., MH yang telah bersiaga disekitar tempat transaksi tersebut, kemudian datang saksi TOGA M.PARHUSIP dan saksi BRIGADIR RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH., MH langsung para saksi bersama-sama melakukan penangkapan terhadap orang yang menjual narkotika jenis sabu tersebut, kemudian para saksi menginterogasi orang yang ditangkap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dan mengaku bernama MUHAMMAD ROBI (terdakwa) dan terdakwa mengaku mendapatkan dan menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal atas suruhan temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama FIKRAM (dalam lidik). Dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti dari tangan orang terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNomor Lab. : 2805/NNF/2023, tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,3 (empat koma tiga) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4 (empat) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Bahwa adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi Toga M. Parhusip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 Wib para saksi dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkotika jenis Sabu di seputaran Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa kemudian para saksi menemui Informan diseputaran Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan, lalu setelah menerima Informasi dari Informan para saksi melaporkan informasi yang para saksi dapat tersebut kepada kanit para saksi yaitu IPTU AGUSTONI LUMBAN GAOL, S.H. Kemudian kanit saya IPTU AGUSTONI LUMBAN GAOL, S.H dan memerintahkan para saksi bersama dengan Team Unit 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi melakukan penindakan ke orang yang melakukan tindak pidana narkotika yang dimaksud oleh informan dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung);
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 wib para saksi mendatangi tempat dimana orang yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut berada yaitu diseputaran Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan dan bersiap melakukan penindakan;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.45 wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyamaran untuk membeli narkotika dari orang-orang yang menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan pada pukul 16.00 wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA memberi tahu jika pesanan narkotika jenis sabu sudah dipastikan ada, saksi TOGA PARHUSIPA dan saksi RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH., MH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA mengatakan ada orang lain yang juga terlibat dalam transaksi jual-beli narkotika ini, lalu anggota team unit 1 Subdit III juga mengejar orang yang dimaksud oleh saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA namun orang tersebut dapat melarikan diri;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya atas suruhan temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama FIKRAM (dalam lidik/belum tertangkap);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti tangan orang tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah ditimbang di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut barulah para saksi mengetahui bahwa berat narkotika jenis sabu yang para saksi sita tersebut seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto. Selanjutnya barang bukti narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh para saksi dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto yang diperlihatkan pemeriksa kepada para saksi yang disita dari terdakwa;

2. Saksi Riza Fauzi Nurza Isma, SH., MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 Wib para saksi dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkotika jenis Sabu di seputaran Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa kemudian para saksi menemui Informan diseputaran Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan, lalu setelah menerima Informasi dari Informan para saksi melaporkan informasi yang para saksi dapat tersebut kepada kanit para saksi yaitu IPTU AGUSTONI LUMBAN GAOL, S.H. Kemudian kanit saya IPTU AGUSTONI LUMBAN GAOL, S.H dan memerintahkan para saksi bersama dengan Team Unit 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi melakukan penindakan ke orang yang melakukan tindak pidana narkotika yang dimaksud oleh informan dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung);
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 wib para saksi mendatangi tempat dimana orang yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut berada yaitu diseputaran Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan dan bersiap melakukan penindakan;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.45 wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyamaran untuk membeli narkotika dari orang-orang yang menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan pada pukul 16.00 wib saksi TOGU S. MAJU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIMAMORA memberi tahu jika pesanan narkotika jenis sabu sudah dipastikan ada, saksi TOGA PARHUSIPA dan saksi RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH., MH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA mengatakan ada orang lain yang juga terlibat dalam transaksi jual-beli narkotika ini, lalu anggota team unit 1 Subdit III juga mengejar orang yang dimaksud oleh saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA namun orang tersebut dapat melarikan diri;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya atas suruhan temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama FIKRAM (dalam lidik/belum tertangkap);
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti tangan orang tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah ditimbang di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut barulah para saksi mengetahui bahwa berat narkotika jenis sabu yang para saksi sita tersebut seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto. Selanjutnya barang bukti narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh para saksi dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto yang diperlihatkan pemeriksa kepada para saksi yang disita dari terdakwa;

3. Saksi Togu S Maju Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 Wib para saksi dihubungi oleh Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkotika jenis Sabu di seputaran Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa kemudian para saksi menemui Informan diseputaran Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan, lalu setelah menerima Informasi dari Informan para saksi melaporkan informasi yang para saksi dapat tersebut kepada kanit para saksi yaitu IPTU AGUSTONI LUMBAN GAOL, S.H. Kemudian kanit saya IPTU AGUSTONI LUMBAN GAOL, S.H dan memerintahkan para saksi bersama dengan Team Unit 1 Subdit III untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi melakukan penindakan ke orang yang melakukan tindak pidana narkotika yang dimaksud oleh informan dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung);
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 wib para saksi mendatangi tempat dimana orang yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut berada yaitu diseputaran Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec.Medan Labuhan Kota Medan dan bersiap melakukan penindakan;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.45 wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyamaran untuk membeli narkotika dari orang-orang yang menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan pada pukul 16.00 wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA memberi tahu jika pesanan narkotika jenis sabu sudah dipastikan ada, saksi TOGA PARHUSIPA dan saksi RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH., MH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA mengatakan ada orang lain yang juga terlibat dalam transaksi jual-beli narkotika ini, lalu anggota team unit 1 Subdit III juga mengejar orang yang dimaksud oleh saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA namun orang tersebut dapat melarikan diri;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya atas suruhan temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama FIKRAM (dalam lidik/belum tertangkap);
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti tangan orang tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah ditimbang di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut barulah para saksi mengetahui bahwa berat narkotika jenis sabu yang para saksi sita tersebut seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto. Selanjutnya barang bukti narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh para saksi dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto yang diperlihatkan pemeriksa kepada para saksi yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota/petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpakaian preman yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan tersangka ditangkap seorang diri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada saat terdakwa akan menyerahkan/menjualkan narkotika jenis sabu kepada calon pembeli (Polisi yang menyamar), dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Petugas (Polisi) menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu. Dan setelah ditimbang dihadapan terdakwa di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut barulah terdakwa mengetahui bahwa berat narkotika jenis sabu yang tersangka bawa tersebut seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto.
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang tidak di kenal atas suruhan teman terdakwa bernama FIKRAM (dalam lidik) dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diberikan langsung oleh orang suruhan teman terdakwa bernama FIKRAM (dalam lidik)FIKRAM (dalam lidik) untuk dijualkan kepada calon pembeli dan apabila narkotika jenis sabu terjual maka terdakwa akan diberikan upah/keuntungan oleh FIKRAM (dalam lidik).
- Bahwa harga beli narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu) rupiah per gramnya dan harga jual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) rupiah per gramnya.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah/keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per gramnnya apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali menerima narkotika jenis sabu dari orang suruhan teman terdakwa bernama FIKRAM (dalam lidik) untuk dijual kepada calon pembeli.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama dari orang suruhan teman terdakwa bernama FIKRAM (dalam lidik) tersebut, namun terdakwa mengenali wajah orang tersebut saja, karena sebelumnya teman terdakwa bernama FIKRAM (dalam lidik) pernah menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari orang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa perhatikan dengan seksama dan cermat bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa yaitu berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto yaitu barang bukti yang disita petugas Kepolisian dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun dari Pemerintah RI dan terdakwa bukan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki izin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA, saksi TOGA M.PARHUSIP dan saksi BRIGADIR RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH.MH (ke tiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapat informasi dari Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkotika jenis Sabu di seputaran Lingkungan III Batang Kilat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa kemudian para saksi menemui Informan di seputaran Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan, setelah menerima Informasi dari Informan kemudian para saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah penyelidikan dirasa cukup, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi melakukan penindakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung);
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 wib para saksi pergi ke Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penindakan. Kemudian pada pukul 15.45 wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA menemui dua orang yang berada dipinggir jalan di Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan berkata kepada salah seorang penjual narkotika jenis sabu tersebut, “belanja bang” kemudian orang tersebut berkata “berapa bang?” kemudian saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA jawab “dua gram bang” kemudian orang tersebut berkata “sebentar ya bang” dan orang tersebut berbicara dengan seorang temannya dan tak lama kemudian orang tersebut berkata kepada saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA “tunggu ya bang, biar diambilkan pesanan abang”;
- Bahwa kemudian orang tersebut pergi meninggalkan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA, dan sekira pukul 16.00 wib orang tersebut kembali lagi dengan menunjukan narkotika jenis sabu yang telah saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA pesan sebelumnya;
- Bahwa kemudian saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA menghubungi (misscall) saksi TOGA M.PARHUSIP dan saksi BRIGADIR RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH., MH yang telah bersiaga disekitar tempat transaksi tersebut, kemudiam datang saksi TOGA M.PARHUSIP dan saksi BRIGADIR RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH., MH langsung para saksi bersama-sama melakukan penangkapan terhadap orang yang menjual narkotika jenis sabu tersebu;
- Bahwa kemudian para saksi menginterogasi orang yang ditangkap tersebut dan mengaku bernama MUHAMMAD ROBI (terdakwa) dan terdakwa mengaku mendapatkan dan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal atas suruhan temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama FIKRAM (dalam lidik) dengan harga Rp.520.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan dijual terdakwa kembali ke pembeli dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti dari tangan orang terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNomor Lab. : 2805/NNF/2023, tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,3 (empat koma tiga) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4 (empat) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Bahwa adapun terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Robi yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 Wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA, saksi TOGA M.PARHUSIP dan saksi BRIGADIR RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH.MH (ke tiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapat informasi dari Informan yang menerangkan bahwa ada orang yang selalu mengedarkan narkotika jenis Sabu di seputaran Lingkungan III Batang Kilat Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa kemudian para saksi menemui Informan di seputaran Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan, setelah menerima Informasi dari Informan kemudian para saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah penyelidikan dirasa cukup, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi melakukan penindakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung);
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 wib para saksi pergi ke Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan untuk melakukan penindakan. Kemudian pada pukul 15.45 wib saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA menemui dua orang yang berada dipinggir jalan di Lingkungan III Batang Kilat Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan berkata kepada salah seorang penjual narkotika jenis sabu tersebut, “belanja bang” kemudian orang tersebut berkata “berapa bang?” kemudian saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA jawab “dua gram bang” kemudian orang tersebut berkata “sebentar ya bang” dan orang tersebut berbicara dengan seorang temannya dan tak lama kemudian orang tersebut berkata kepada saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA “tunggu ya bang, biar diambilkan pesanan abang”;
- Bahwa kemudian orang tersebut pergi meninggalkan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA, dan sekira pukul 16.00 wib orang tersebut kembali lagi dengan menunjukan narkotika jenis sabu yang telah saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA pesan sebelumnya;
- Bahwa kemudian saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA menghubungi (misscall) saksi TOGA M.PARHUSIP dan saksi BRIGADIR RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH., MH yang telah bersiaga disekitar tempat transaksi tersebut, kemudiam datang saksi TOGA M.PARHUSIP dan saksi BRIGADIR RIZA FAUZI NURZA ISMA, SH., MH langsung para saksi bersama-sama melakukan penangkapan terhadap orang yang menjual narkotika jenis sabu tersebu;
- Bahwa kemudian para saksi menginterogasi orang yang ditangkap tersebut dan mengaku bernama MUHAMMAD ROBI (terdakwa) dan terdakwa mengaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan dan membeli narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal atas suruhan temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama FIKRAM (dalam lidik) dengan harga Rp.520.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan akan dijual terdakwa kembali ke pembeli dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti dari tangan orang terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku .
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNomor Lab. : 2805/NNF/2023, tanggal 25 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,3 (empat koma tiga) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4 (empat) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Robi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 114.ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 4,3 (empat koma tiga) gram netto, dirampas untuk dimausnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Asad Rahim Lubis, SH., MH dan Firza Andriansyah, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Indra Zumachsyari, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Asad Rahim Lubis, SH., MH Sulhanuddin, SH.,MH

Firza Andriansyah, SH., MH

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)